



UMOWA PRZENIESIENIA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH

Dokument 1 z 5 — zawierana z każdym twórcą / dostawcą katalogu CMLP

SZKIC ROBOCZY — do weryfikacji przez prawnika przed użyciem w rzeczywistej współpracy. Miejsca kropkowane wypełnia się ręcznie po wydruku.

Zawarta w dniu:

w miejscowości:

pomiędzy:

Creative Music Licensing Partners (Hardban Records Lab), zwanym dalej „Nabywcą”,

adres siedziby:

NIP:

a

Imię i nazwisko / nazwa Twórcy:

adres:

nr dowodu osobistego / PESEL:

e-mail:

zwanym dalej „Twórcą”, o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Twórca oświadcza, że jest jedynym i wyłącznym twórcą/uprawnionym do utworu(-ów) muzycznego(-ych) wymienionego(-ych) w Załączniku nr 1 (dalej: „Utwór/Utwory”), a jeśli Utwór powstał przy użyciu narzędzia AI — że posiada od dostawcy tego narzędzia pełne prawa umożliwiające dokonanie niniejszej cesji.

2. Twórca przenosi na Nabywcę całość autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do Utworu/Utworów, obejmujących zarówno prawa do kompozycji/tekstu, jak i prawa do nagrania (mastera).

§ 2 Pola eksploatacji

Przeniesienie praw obejmuje: (a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką; (b) wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie; (c) publiczne udostępnianie w Internecie (streaming); (d) synchronizację z obrazem (filmy, reklamy, gry); (e) publiczne wykonanie, wystawienie, nadawanie i reemitowanie.

§ 3 Zakres terytorialny i czasowy

Przeniesienie praw następuje bez ograniczeń terytorialnych (cały świat) i na czas nieoznaczony, maksymalny dopuszczalny przez obowiązujące prawo.

§ 4 Wynagrodzenie

Kwota / sposób rozliczenia:

§ 5 Marka i anonimowość

Twórca wyraża zgodę na publikowanie i licencjonowanie Utworu/Utworów wyłącznie pod marką „CMLP”, bez ujawniania jego danych osobowych/artystycznych — zgodnie z Klauzulą poufności i anonimowości (dokument 2) oraz Zobowiązaniem dot. osobistych praw autorskich (dokument 3).

§ 6 Oświadczenia i zapewnienia



Twórca oświadcza, że Utwór/Utwory nie naruszają praw osób trzecich, nie są przedmiotem innej umowy wyłącznej ani nie są zarejestrowane w organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) — zgodnie z odrębnym Oświadczeniem (dokument 4).

§ 7 Postanowienia końcowe

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 — wykaz utworów objętych cesją

Lp.	Tytuł utworu	Data powstania	Status	ISRC
1				
2				
3				
4				
5				
6				

.....

podpis Nabywcy

.....

podpis Twórcy



KLAUZULA POUFNOŚCI I ANONIMOWOŚCI

Dokument 2 z 5 — aneks do Umowy przeniesienia praw (dokument 1)

SZKIC ROBOCZY — do weryfikacji przez prawnika przed użyciem w rzeczywistej współpracy. Miejsca kropkowane wypełnia się ręcznie po wydruku.

Aneks do umowy z dnia:

zawartej pomiędzy Nabywcą a Twórcą:

1. Twórca zobowiązuje się nie ujawniać publicznie (media społecznościowe, portfolio, wywiady, materiały promocyjne) faktu swojego udziału w tworzeniu konkretnych Utworów objętych umową, ani nie przypisywać sobie publicznie ich autorstwa w sposób identyfikujący go jako twórcę danego Utworu w katalogu CMLP.
 2. Twórca może powoływać się ogólnie na współpracę z „CMLP” (np. w CV), ale bez wskazywania konkretnych tytułów Utworów objętych klauzulą.
 3. Naruszenie niniejszej klauzuli może skutkować karą umowną w wysokości:
 4. Obowiązek zachowania poufności trwa bezterminowo / przez okres lat od dnia zawarcia umowy.
- Kwota kary umownej (jeśli dotyczy):

.....

podpis Nabywcy

.....

podpis Twórcy



ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE OSOBISTYCH PRAW AUTORSKICH

Dokument 3 z 5 — załącznik do Umowy przeniesienia praw (dokument 1)

SZKIC ROBOCZY — do weryfikacji przez prawnika przed użyciem w rzeczywistej współpracy. Miejsca kropkowane wypełnia się ręcznie po wydruku.

Twórca przyjmuje do wiadomości, że osobiste prawa autorskie (w tym prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem) są niezbywalne i pozostają przy Twórcy. Jednocześnie Twórca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa w odniesieniu do Utworów objętych niniejszą umową — w szczególności zobowiązuje się nie żądać oznaczenia go jako autora w materiałach publikowanych i licencjonowanych przez CMLP, wyrażając zgodę na publikację Utworów wyłącznie pod marką „CMLP”.

Imię i nazwisko Twórcy:

Data:

.....

podpis Nabywcy

.....

podpis Twórcy



OŚWIADCZENIE TWÓRCY

Dokument 4 z 5 — załącznik do Umowy przeniesienia praw (dokument 1)

SZKIC ROBOCZY — do weryfikacji przez prawnika przed użyciem w rzeczywistej współpracy. Miejsca kropkowane wypełnia się ręcznie po wydruku.

Ja, niżej podpisany/-a

Imię i nazwisko:

oświadczam, że:

1. jestem jedynym/wyłącznym autorem/uprawnionym do Utworu/Utworów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, lub posiadam pełnomocnictwo/zgodę wszystkich współtwórców do zawarcia niniejszej umowy w ich imieniu;
2. Utwór/Utwory nie są i nie będą zgłoszone do żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS, STOART, ZPAV lub inne), a jeśli były zgłoszone — zostały wycofane przed datą niniejszej umowy;
3. Utwór/Utwory nie są przedmiotem żadnej innej umowy licencyjnej, dystrybucyjnej ani wydawniczej, która kolidowałaby z prawami przenoszonymi na CMLP niniejszą umową;
4. jeśli Utwór/Utwory powstały z wykorzystaniem narzędzia/narzędzi AI — regulamin użytego narzędzia pozwala na komercyjne wykorzystanie i dalsze przeniesienie praw do wygenerowanego materiału;
5. ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i finansową za nieprawdziwość powyższych oświadczeń, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia niniejszych zapewnień.

Narzędzie AI użyte (jeśli dotyczy) + data weryfikacji regulaminu:

Data:

.....

podpis Twórcy



FORMULARZ ZAMÓWIENIA LICENCJI MUZYCZNEJ CMLP (B2B)

Dokument 5 z 5 — wypełnia klient biznesowy przy zamówieniu licencji

SZKIC ROBOCZY — do weryfikacji przez prawnika przed użyciem w rzeczywistej współpracy. Miejsca kropkowane wypełnia się ręcznie po wydruku.

Dane licencjobiorcy

Nazwa firmy:

Adres siedziby:

NIP:

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Telefon:

Wybrany plan licencji

- ☐ Subskrypcja miesięczna — pełny katalog
- ☐ Subskrypcja roczna — pełny katalog
- ☐ Licencja per utwór / per projekt
- ☐ White-label / enterprise (indywidualna wycena)

Utwory objęte zamówieniem (jeśli licencja per utwór)

Lp.	Tytuł utworu	Planowane użycie / projekt
1		
2		
3		
4		

Oświadczenie

- ☐ Zapoznałem/-am się z Regulaminem licencji muzycznej CMLP dla klientów biznesowych i akceptuję jego postanowienia w całości.

Data:

.....

podpis / pieczęć Licencjobiorcy

.....

podpis w imieniu CMLP